PROPOSAL RELATED TO DRAFT DECREES AMENDING, SUPPLEMENTING DECREES NO. 28/2015/ND-CP Dated 12th March of Government detailing the implementation of a number of Articles on unemployment insurance of the Law on employment

New content: Green
Amended content in draft: Blue
Important content: Red
Amended content in original: Bold

Article/ Clause	Current regulation	Draft content	Proposal
Article 12	**Unemployment insurance premium payment and Article 42 of Decision 595/QD-BHXH**		
1	If employees take the unpaid maternity leave of 14 working days or more, receiving social insurance allowance, employee and employer shall not pay unemployment insurance; such employees **are not eligible for unemployment insurance** during this period.	- Adding: In cases where the laborer is entitled to maternity leave of 14 working days or more => Shall not have to pay unemployment insurance premiums but still shall be counted as the period of unemployment insurance premium payment.	- The draft regulation creates more favorable for both employer and employee when regulated that the time where employee is entitled to maternity leave of 14 working days or more is counted as the time of Unemployment Insurance (The employer does not have to pay severance allowance) - In Clause 6, Article 42 of Decision 595/QĐ-BHXH regualated that this time is not counted as the time of unemployment of the employee => Different with draft regulation. According to Article 156 of Law promulagation of legislative documents: " *If various legislative documents contain different regulations on the same issue, the superior document shall apply* " => This is draft Decree so the Decision of Insurance agency must be ameneded to align with the new regulation. 産休期間は保険料を納めなくても失業給付の対象となる。望ましい改定。ただし、現行決議書には違った規定がされているため、あわせて改定をお願いしたい。
Article 18	**Settlement of unemployment benefits**		
	Not mentioned	**During the time of enjoyment of unemployment benefits, the employee has to monthly notify about finding employment, except for the following cases:** **a) Male employees of 60 years of age or older, female employees of 55 years of age or older.** **b) Employees who are certified to be suffered from diseases in the list of diseases requiring long-term treatment.** **c) ..... until e) .....**	- In draft, in case employees are certified to be suffered from diseases in the list of diseases requiring long-term treatment, they shall not have to monthly notify about finding employment but there're somes cases that employees under sickness (which are not in the List) still require long-term treatment. => Proposal: "Employee who are certified to be suffered sickness requiring time for treatment longer than the time that employee must come to notify about finding employment, shall be exempted from the obligation to notify, the number times of extemption shall be determined based on the length of treatment and the time to continue performing the obligation" 失業給付受給にあたり求職中であることを毎月届け出る必要があるが、リストにある病気により療養中の失業者は届出が不要とされている。しかし、病気の種類はリスト記載以外にもあるため、個々の療養必要期間に応じて除外対象が決められるべきである。

PROPOSAL RELATED TO DRAFT DECREES AMENDING, SUPPLEMENTING DECREES NO. 28/2015/ND-CP Dated 12th March of Government detailing the implementation of a number of Articles on unemployment insurance of the Law on employment

New content: Green
Amended content in draft: Blue
Important content: Red
Amended content in original: Bold

Article/ Clause	Current regulation	Draft content	Proposal
Article 19	**Temporary suspension of unemployment benefits**		
2	Within 2 working days from the date that the employee did not come to notify about finding employment, employment service center shall request the DoLISA for decision on the temporary suspension of unemployment benefits for the employee.		- "2 working days" might be too short for employee to perform responsibility so if employees have legitimate reason, they should be excluded obligation 失業給付の一時停止と継続の申請に際し、実働2日以内に管轄行政に通知しなければ、DOLISAに対して一時停止と継続の決定書を発行依頼するとの規定。 実働2日は短すぎるため、正当な理由がある場合は通知義務を免除されるべき。
Article 20	**Continuation of unemployment benefits**		
1	If the employee who has been temporarily suspended unemployment benefits continues to notify about finding employment, within 2 working days from the date that the employee comes to notify about finding employment, employment service center shall request the DoLISA for decision on continuation of enjoyment of unemployment benefits for the employee provided that there is still time for enjoyment of unemployment benefits.		
Article 24	**Application for vocational training support**		
1b	Not mentioned	**b, Employees enjoying allowance for vocational training support according to Clause 1 of this Article shall receive:** **- Supporting for training fee;** **- Supporting for transportation fee**	- The draft lists up 02 kind of fees shall be supported to employee which are: traning fee and transportation fee and the support level shall be regulated by Prime Minister. Currently, Decision No. 55/2013/QD-TTg of Prime Minister providing levels of vocational training for employees. This document only mentions about the total amount (the maximum level of support is 3.000.000/employee/course) and has been applied since 2013. => Propose to amend this Decision with a higher amount (in correlation with the increase of financial support regulated in clause 1 of Article 4 of this draft Decree) and separates training fee and transportation fee. 職業訓練手当を受給する場合、研修費と交通費が支給されることが規定されており、支給基準は首相決定とある。現行決議書では一人あたり3MVNDが上限とされているが、上限を上げ、研修費と交通費の支給額は分けて決められるべき。

PROPOSAL RELATED TO DRAFT DECREES AMENDING, SUPPLEMENTING DECREES NO. 28/2015/ND-CP Dated 12th March of Government detailing the implementation of a number of Articles on unemployment insurance of the Law on employment

New content: Green
Amended content in draft: Blue
Important content: Red
Amended content in original: Bold

Article/ Clause	Current regulation	Draft content	Proposal
Article 32	**Responsibilities of employers**		
5	. Provide a copy of the labor contract or working contract or certification of the unilateral termination of the labor contract or working contract for employees at the latest within 02 working days from the date of the employee terminates the labor contracts or working contract. Carry put procedures for certification of unemployment insurance premium payment for the employee for him/her to complete the application for unemployment insurance as prescribed	Within 02 working days from the date employee terminates the labor contract, the employer have to provide the copy of labor contract or confirmation about unilateral termination of labor contract and make process to confirm about the unemployment payment period for employee to complete the dossiers to get the unemployment insuarance as regulations	- The regulation requires employer have to provide the copy of labor contract or certification of the unilateral termination of the labor contract or working contract to employee and make process to confirm about unemployment payment period is unnecesary because: + According to the Article 16 of Labor Code 2012: "A labor contract must be established in writing and made in two copies, one to be kept by the employee and the other by the employer"; + Termination of a labor contract might be made by the employee himself/herself or by the employer or due to its expiration --> It is unreasonable to state “unilateral termination of labor contract”. + The Decision on termination of Labor contract is always given to the employee when contract terminated. => Proposal: Deleting this regulation - Even if stipulate this regulation, within 2 working days is too short. The enterprise can not complete within 02 working days from the date employee terminates the labor contract because monthly, we have many employees resign/terminate on different dates, it's difficult to support one by one. The enterprise often summarize all in one list then complete necessary procedures for all in the list. => We propose to revise: "Within 02 working days from the last day of the salary month of the enterprise the employer have to provide the copy of labor contract and make process to confirm about the unemployment payment period for employee to complete the dossiers to get the unemployment insuarance as regulations" 一方的な労働契約終了の場合、雇用主は契約終了後実働2日以内に契約書のコピーもしくは一方的契約終了の確認書を労働者に提供しなくてはならないとの規定。 しかし、そもそも労働法により労働者は書面の契約書を所持しているはずであり、契約終了通知も書面でされるものであるため、規定は不要である。加えて「一方的契約終了」は労働者からなされる場合もあるため、言葉としても不適切である。もし、規定を残す場合でも、実働2日以内の発行は困難であるため、最終給与支給日から実働2日以内とするのが妥当である。
9a	Not mentioned	To cooperate with Social Insurance Agency in recovering (taking back) unemployment benefits from the employees	- Social Insurance Agency should be responsible for all recovering uneployment benefits and support for vocational training. It is unreasonable to oblige employer to cooperate with Social Insurance Agency. It is concerned that this new article will increase the load on the employer=> So requiring employer to cooperate with Social insurance Agency in recovering these amount is unreasonable. => Proposal: Deleting this regulation 労働者からの失業給付の返金に際し、雇用主は社会保険事務所と協力する義務があるとの規定。 失業給付の回収は社会保険事務所が責任をもつべきであり、協力の義務を課すのは不適切。

PROPOSAL RELATED TO DRAFT DECREES AMENDING, SUPPLEMENTING DECREES NO. 28/2015/ND-CP Dated 12th March of Government detailing the implementation of a number of Articles on unemployment insurance of the Law on employment

New content: Green
Amended content in draft: Blue
Important content: Red
Amended content in original: Bold

Article/ Clause	Current regulation	Draft content	Proposal
ADDING COMMENTS RELATED TO CIRCULAR NO. 28/2015/TT-BLDTBXH (Guidelines for some cases related to unemployment insurance)			
Article 4	**Payment of unemployment insurance premiums**		
	- Employee who have monthly salary higher than 20 times of minimum salary at area: the basis to pay UI of employer & employee is 20 times of minimum salary at area - Appling time: from 01st Jan 2015	Not mention	- Currently, basis salary of state area is 1,390,000 VND while minimum salary at area of: Area 1: 3,980,000 VND Area 2: 3,530,000 VND => The maximum monthly payment for UI of employees who have high income will be increased 3 times '- Employees who have income >=20 times of minimum salary at area will be suffered a loss compared with employees who have income < 20 times of minimum salary at area because the monthly payment is high while the entitlement is low) => Unfair between subjects joining UI. - According to the regulation of Social insurance Law, the monthly salary on which compulsory social insurance premium are based shall not exceed 20 times the basic salary => To unify all regulation in Labor field and create more favorable for enterprises when implementing Law, this regulation should be amended in this draft Decree with content as follows: "1. The monthly salary on which unemployment premiums are based must not exceed 20 times of basis salary. 2. The monthly unemployment benefit received by employees shall equal: Monthly unemployment benefit = [average salary of 6 consecutive months over which the unemployment insurance premiums are paid before unemployment] x 60% The maximum monthly unemployment benefit to which employee is eligible does not exceed 60% of 20 times of basis salary" 現行規定では失業保険料の算定上限給与は地域別最低賃金の20倍であるが、失業給付の上限は公務員最低賃金もしくは地域別最低賃金の5倍との規定。 第一エリアの最低賃金は公務員最低賃金の約3倍であるため、上限保険料も約3倍の開きがある。保険料と給付額のバランスもとる必要がある。 一方、社会保険では、社会保険料の算定基礎上限は公務員最低賃金の20倍となっている。 失業保険料の算定基礎上限を公務員最低賃金の20倍で統一すべき。また、失業給付額は失業前6ヶ月間の平均給与に60%かけた額とし、支給上限は公務員最低賃金の20倍に60%をかけた額とすべき。
Article 8	**Unemployment benefit and payout months**		
1	- Maximum monthly UI allowance for employees who receive salary prescribed as state's regulation = 5 times of basis salary - Maximum monthly UI allowance is for employees who receive salary prescribed as employer's regulation = 5 times of minimum salary at area as regulation of Labor Law at the time terminating labor contract	Not mentioned	
Article 16	**Notification of changes in employees**		

PROPOSAL RELATED TO DRAFT DECREES AMENDING, SUPPLEMENTING DECREES NO. 28/2015/ND-CP Dated 12th March of Government detailing the implementation of a number of Articles on unemployment insurance of the Law on employment

New content: Green
Amended content in draft: Blue
Important content: Red
Amended content in original: Bold

Article/ Clause	Current regulation	Draft content	Proposal
	1. Employers inform to Employment Service Center where their head offices locate about no. of employees working on 01st Oct 2015 as form no. 28 within 30 days since 01st Oct 2015 For the units which are established after 01st Oct 2015, they must inform to Employment Service Center within 30 days since the establishment day 2. Before 3rd day of each month, employers must inform to Employment Service Center where their head offices locate about labor fluctuation situation as form no. 29 (if any) 3. In case, employers reduce more than 50 employees, they must inform right away to Employment Service Center where their head offices locate to receive consultant and support timely	Not mentioned	- Regulation about informing right away when reducing more than 50 employees is unreasonable because: + Employers must inform labor fluctuation situation monthly + Employer only inform right away only in case, the reason of reduction is due to enterprises must face difficulties and must dismiss many employees. However, in this such case, it's needed to regulate about the reduction based on total employees of enterprises, shouldn't fix 50 employees as this regulation 50人以上従業員が減った場合、雇用主はすぐに雇用サービスセンターに通知する義務がある。従業員の多い会社では、50人という基準は不適切である。また、通知義務のあるケースを雇用主による解雇に限定すべき。

KIẾN NGHỊ LIEN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/ND-CP ngày 12 tháng 3 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung mới: Xanh lá cây
Nội dung được sửa đổi trong dự thảo: Xanh
Nội dung quan trọng: Đỏ
Nội dung được sửa đổi trong bản gốc: Bôi đậm

ĐIỀU/ KHOẢN	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	NỘI DUNG DỰ THẢO	KIẾN NGHỊ

KIẾN NGHỊ LIEN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/ND-CP ngày 12 tháng 3 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung mới: Xanh lá cây
Nội dung được sửa đổi trong dự thảo: Xanh
Nội dung quan trọng: Đỏ
Nội dung được sửa đổi trong bản gốc: Bôi đậm

ĐIỀU/ KHOẢN	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	NỘI DUNG DỰ THẢO	KIẾN NGHỊ
Điều 12	**Đóng bảo hiểm thất nghiệp và quy định tại Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH**		
1	Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, nhận trợ cấp từ Bảo hiểm xã hội thì người lao động và người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm thất nghiệp và không được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.	- Bổ sung: Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, nhận trợ cấp từ Bảo hiểm xã hội thì người lao động và người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm thất nghiệp và thời gian này được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp	- Dự thảo nghị định đã tạo nhiều thuận lợi hơn cho NLĐ và NSDLĐ khi quy định thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở nên trong tháng, nhận trợ cấp từ Bảo hiểm xã hội thì NLĐ và NSDLĐ không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp và thời gian này vẫn được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. (Đồng thời NSDLĐ cũng không phải trả trợ cấp thôi việc) - Khoản 6, Điều 42 Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định khoản thời gian này không được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ => Mâu thuẫn với nội dung được quy định tại dự thảo. Đồng thời theo quy định tại Khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì: "*Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn*" => Đây là dự thảo Nghị định - có hiệu lực pháp lý cao hơn do vậy cơ quan Bảo hiểm xã hội cần sửa đổi nội dung của Quyết định để phù hợp hơn với nội dung mới được ban hành.
Điều 18	**Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp**		
	Không đề cập đến	**Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp NLĐ không phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng trừ trường hợp:** **a) Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên;** **b) NLĐ được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;** **c) ..... until e) .....**	- Trong bản dự thảo, trường hợp NLĐ được xác nhận phải điều trị bệnh dài ngày trong danh mục bệnh dài ngày được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sẽ không phải thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên trên thực tế tồn tại rất nhiều trường hợp NLĐ phải điều trị bệnh dài ngày nhưng căn bệnh đó lại không nằm trong Danh mục được quy định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, lúc này NLĐ vẫn phải đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thông báo, điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho NLĐ. => Kiến nghị: "Trường hợp NLĐ được xác nhận phải tiến hành điều trị bệnh với thời gian dài hơn thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ thông báo thì NLĐ sẽ được miễn trừ trách nhiệm, số lần miễn trừ sẽ được xác định dựa trên thời gian điều trị cần thiết và thời điểm NLĐ có thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ"

KIẾN NGHỊ LIEN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/ND-CP ngày 12 tháng 3 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung mới: Xanh lá cây
Nội dung được sửa đổi trong dự thảo: Xanh
Nội dung quan trọng: Đỏ
Nội dung được sửa đổi trong bản gốc: Bôi đậm

ĐIỀU/ KHOẢN	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	NỘI DUNG DỰ THẢO	KIẾN NGHỊ
Điều 19	**Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp**		
2	Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động		- "2 ngày làm việc" là khoản thời gian quá ngắn để NLĐ thực hiện nghĩa vụ do vậy nên bổ sung thêm nội dung miễn trừ nghĩa vụ cho NLĐ trong trường hợp NLĐ có lý do chính đáng
Điều 20	**Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp**		
1	Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mà tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động		
Điều 24	**Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề**		
1b	Không đề cập đến	**b, NLĐ tham gia học nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều này được hỗ trợ các khoản sau:** **- Hỗ trợ học phí học nghề;** **- Hỗ trợ chi phí đi lại.**	- Dự thảo liệt kê chi tiết 2 loại phí sẽ được hỗ trợ cho NLĐ là: phí đào tạo và phí đi lại. Mức hỗ trợ cụ thể sẽ được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Quyết định số. 55/2013/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ quy định tổng mức hỗ trợ tối đa cho NLĐ là 3.000.000/Người/Khóa học (được áp dụng từ năm 2013). => Kiến nghị sửa đổi Quyết định với mức tiền lớn hơn (trong mối tương quan với mức tăng với khoản Hỗ trợ tài chính được quy định tại Khoản 1 Điều 4 dự thảo nghị định) và tách bạch chi phí đào tạo và chi phí đi lại.

KIẾN NGHỊ LIEN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/ND-CP ngày 12 tháng 3 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung mới: Xanh lá cây
Nội dung được sửa đổi trong dự thảo: Xanh
Nội dung quan trọng: Đỏ
Nội dung được sửa đổi trong bản gốc: Bôi đậm

ĐIỀU/ KHOẢN	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	NỘI DUNG DỰ THẢO	KIẾN NGHỊ
Điều 32	**Trách nhiệm của người sử dụng lao động**		
5	Cung cấp bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc xác nhận về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc cho người lao động chậm nhất trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.	Thời hạn 02 ngày làm việc từ ngày NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, NSDLĐ phải cung cấp bản sao HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc hoặc xác nhận về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc cho NLĐ và thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ để hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.	- Quy định yêu cầu phải cung cấp bản sao HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc hoặc xác nhận về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc cho NLĐ và thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ để hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp là không cần thiết vì: + Theo quy định tại Điều 16 Bộ luật Lao động 2012: "*Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này* "; + Việc chấm dứt HĐLĐ sẽ do NLĐ hoặc NSDLĐ đơn phương quyết định hoặc do HĐLĐ hết hạn => Quy định nội dung "đơn phương chấm dứt hợp đồng" là không cần thiết. + Quyết định chấm dứt HĐLĐ thông thường sẽ được giao cho NLĐ ngay khi chấm dứt HĐLĐ => Kiến nghị: Xóa bỏ quy định này - Ngay cả khi quy định như vậy, thời hạn trong vòng 2 ngày làm việc là quá ngắn. Doanh nghiệp không thể hoàn thành trong vòng 2 ngày kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng lao động bởi lẽ hàng tháng, doanh nghiệp có rất nhiều người lao động nghỉ việc/ hết hợp đồng vào các ngày khác nhau, rất khó để hỗ trợ từng trường hợp. Doanh nghiệp thường tổng hợp các trường hợp trong 1 danh sách và hoàn thành các thủ tục cần thiết cho tất cả những người trong danh sách trong 1 lần. => Kiến nghị sửa đổi như sau: "Thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ lương tháng của doanh nghiệp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người sử dụng lao động phải cung cấp bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc xác nhận về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc cho người lao động và thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định"
9a	Không đề cập	Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp, tiền hỗ trợ học nghề của người lao động.	- Cơ quan bảo hiểm xã hội phải chịu trách nhiệm cho việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệm và hỗ trợ học nghề. Việc bắt buộc người sử dụng lao động phải hợp tác với Cơ quan bảo hiểm xã hội là hết sức vô lý. Điều đáng lo ngại ở đây là điều khoản mới này sẽ làm tăng gánh nặng cho người sử dụng lao động => Do vậy, quy định yêu cầu người sử dụng lao động phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thu hồi các khoản trên là không phù hợp => Kiến nghị: Xóa quy định này

KIẾN NGHỊ LIEN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/ND-CP ngày 12 tháng 3 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung mới: Xanh lá cây
Nội dung được sửa đổi trong dự thảo: Xanh
Nội dung quan trọng: Đỏ
Nội dung được sửa đổi trong bản gốc: Bôi đậm

ĐIỀU/ KHOẢN	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	NỘI DUNG DỰ THẢO	KIẾN NGHỊ
KIẾN NGHỊ BỔ SUNG LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TƯ 28/2015/TT-BLDTBXH (Hướng dẫn một số điều liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp)			
Điều 4	**Đóng bảo hiểm thất nghiệp**		
1	Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định mà mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức tiền lương bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2015 trở đi.	Không đề cập	- Hiện tại, mức lương cơ bản là 1,390,000 VNĐ trong khi mức lương tối thiểu vùng là: Vùng 1: 3,980,000 VND Vùng 2: 3,530,000 VND => Mức hưởng tối đa hàng tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thu nhập cao sẽ tăng 3 lần; - Người lao động có thu nhập >= 20 lần mức lương tối thiểu vùng sẽ chịu thiệt so với những người có thu nhập <20 lần mức lương tối thiểu vùng bởi mức đóng cao nhưng mức hưởng thấp. => Không công bằng giữa các chủ thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp. - Theo quy định Luật bảo hiểm xã hội, mức lương hàng tháng làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không vượt quá 20 lần mức lương cơ bản => Để thống nhất tất cả các quy định trong lĩnh vực lao động và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện quy định pháp luật, quy định này cần được sửa đổi như sau: "1. Mức lương tháng làm cơ sở đóng bảo hiểm thất nghiệp không vượt quá 20 lần mức lương cơ bản. 2. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho người lao động bằng: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = [mức lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp] x 60% Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa cho người lao động không vượt quá 60% của 20 lần mức lương cơ bản"
Điều 8	**Mức hưởng và tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp**		
1	Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.	Không đề cập	
Điều 16	**Thông báo tình hình biến động lao động**		

KIẾN NGHỊ LIEN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/ND-CP ngày 12 tháng 3 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung mới: Xanh lá cây
Nội dung được sửa đổi trong dự thảo: Xanh
Nội dung quan trọng: Đỏ
Nội dung được sửa đổi trong bản gốc: Bôi đậm

ĐIỀU/ KHOẢN	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	NỘI DUNG DỰ THẢO	KIẾN NGHỊ
	1. Đối với các đơn vị thành lập sau ngày 01 tháng 10 năm 2015 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về số lao động làm việc tại đơn vị theo Mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư này với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo). 3. Trường hợp, người sử dụng lao động giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.	Không đề cập	- Quy định về thông báo ngay lập tức khi giảm trên 50 lao động là không phù hợp vì: + Người sử dụng lao động phải thông báo về tình hình biến động lao động hàng tháng; + Người sử dụng lao động chỉ phải thông báo ngay lập tức trong trường hợp lí do giảm lao động là do doanh nghiệp gặp khó khăn và phải sa thải nhiều lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cần thiết phải quy định về việc giảm lao động dựa trên tổng số lao động thực tế của lao động, không nên quy định số lượng cố định 50 người như trong dự thảo.